

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5983/2534

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย เจริญ อุ่น อนันต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2), มาตรา 293

อำนาจของศาลที่จะมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีมิใช่มีแต่เฉพาะเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องขอโดยอาศัยเหตุและเงื่อนไขตาม ป.วิ.พ. มาตรา 293 เท่านั้น หากคำร้องของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตราดังกล่าว แต่ปรากฏเหตุอื่น ที่เป็นการสมควรและไม่ก่อให้เกิดผลได้เสียแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษายังหย่อนกว่ากัน ศาลก็มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 292(2) ได้. (อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1452/2522)

คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ออกคำบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาซึ่งยังไม่ถึงที่สุด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีอีกเรื่องหนึ่งและศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 106 ล้านบาท ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 769/2532ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 สามารถหักกลบลบหนี้กับโจทก์ได้ จำเลยที่ 2 เป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขอ

ให้งดการบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ไว้ก่อนจนกว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 769/2532 ของศาลชั้นต้นจะถึงที่สุด

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า จำเลยที่ 2 มิได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ สิทธิในการขอหักกลบลบหนี้และขอให้ศาลงดการบังคับคดีเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ จำเลยที่ 1 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างที่คดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 769/2532 ของศาลชั้นต้นยังไม่ถึงที่สุด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า อำนาจของศาลในอันที่จะมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีนั้นมีใช้ จะมีได้แต่เฉพาะเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องขอโดยอาศัยเหตุและเงื่อนไขดัง ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 บัญญัติไว้เพียงกรณีเดียว เท่านั้นไม่หากมีกรณีอื่นใดที่เป็นการสมควรและไม่ก่อให้เกิดผลได้เสียแก่เจ้าหนี้และ ลูกหนี้ตามคำพิพากษายิ่งหย่อนกว่ากัน ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจสั่งให้มีการงดการบังคับ คดีได้ ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) บัญญัติให้ไว้และตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1452/2522 ระหว่างนางสาวบุญ ศรีสุนทรหงส์ โจทก์ นายบุญเลี้ยง แซ่ลิ่ม จำเลย ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นฝ่าย แพ้คดีจะต้องชำระหนี้แก่จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 769/2532 เป็นเงิน 106 ล้านบาทเศษ มากกว่าหนี้ตามคำพิพากษาที่ จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระแก่โจทก์ในคดีนี้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท

หากจำเลยที่ 1 ชนคดีและหักกลบลบหนี้กับโจทก์ได้ในที่สุดจำเลยที่ 2 ผู้เป็นลูกหนี้
รวมก็จะได้ประโยชน์ไม่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษารายนี้เป็นผลให้โจทก์ไม่ต้อง
บังคับคดีกับจำเลยที่ 2 ต่อไป ทั้งคดีนี้ศาลชั้นต้นก็ยังไม่ได้ออกหมายบังคับคดี ยัง
ไม่มีการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด ก่อนหน้าจำเลยที่ 2 จะร้องขอให้มี
การงดการบังคับคดีศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ไปแล้ว เช่น
นี้ จึงมีเหตุสมควรที่จะงดการบังคับแก่จำเลยที่ 2 ไว้

พิพากษากลับ ให้งดการบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ไว้ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตรวิมล-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ